

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 873/2538 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

โจทก์

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารเอเชีย
(ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 27

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในสินค้าจำพวก42ทั้งจำพวกเมื่อพ.ศ.2520คือ อักษรโรมันกับอักษรภาษาไทยคำว่าCOOK กับก๊วก โจทก์ได้ผลิตสินค้าน้ำมันพืชที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจำหน่ายและโฆษณาสินค้านั้นจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสาธารณชนส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ยื่นขอจดทะเบียนเมื่อพ.ศ.2532ในสินค้าจำพวก42ทั้งจำพวกก็เป็นอักษรโรมันและอักษรภาษาไทยเช่นเดียวกันคือคำว่าCOOKMATE กับก๊วกเมท โดยจำเลยไม่เคยผลิตน้ำมันพืชออกจำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวดังนั้นเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำมีอักษรโรมันคำว่าCOOK ซ้ำกันและเขียนด้วยอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเดียวกันแม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะเขียนด้วยอักษรภาษาไทยว่าก๊วก ส่วนของจำเลยเขียนว่าก๊วกแต่การออกเสียงในภาษาไทยทั้งสองคำก็ไม่ต่างกันเครื่องหมายการค้าทั้งสองคำจึงมีสาระสำคัญอยู่ที่การอ่านออกเสียงหรือสำเนียงเรียกขานคำว่าCOOK เป็นหลักเพราะเรียกขานและจดจำได้ง่ายการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนที่พบเห็นสินค้าซึ่งใช้

เครื่องหมายการค้าของจำเลยสับสนหรือหลงผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์ได้เพราะสินค้าของโจทก์และจำเลยเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันเครื่องหมายการค้าคำว่าCOOKMATE และกูกเมท ของจำเลยจึงเหมือนและคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่าCOOK และกูก ของCOOKที่ได้จดทะเบียนไว้จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา16นายทะเบียนจึงไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยได้การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยมีเจตนาแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตโจทก์ขอที่จะขอให้ห้ามจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์และเครื่องหมายการค้าคำว่าCOOKMATE และกูกเมท ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า กูก และ/หรือ COOK และเครื่องหมายการค้าคำว่า กูก และ/หรือCOOK ประกอบรูปฟ่อคร้วประดิษฐ์ในลักษณะต่าง ๆ สำหรับสินค้าในจำพวก 42 รายการสินค้าทั้งจำพวกอันได้แก่ วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นเครื่องปรุงอาหารตามทะเบียนเลขที่ 61450, 94950 และ 136509 เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2520 วันที่ 13 สิงหาคม 2522 และวันที่ 20 มิถุนายน 2532ตามลำดับ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2532 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า COOK MATE พร้อมอักษรภาษาไทยคำว่า กูกเมท โจทก์ยื่นคำคัดค้าน แต่นายทะเบียนวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลย แต่ให้รอไว้ 90 วัน นับแต่วันที่คู่กรณีได้รับสำเนาคำวินิจฉัยนี้ตามมาตรา 22 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 โจทก์ไม่เห็นด้วย จึงนำคดีนี้มาสู่ศาล

เครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ของโจทก์ดังกล่าวถึงขนาดเป็นการลวงสาธารณชน และการที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้ามายื่นขอจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตมีเจตนาแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 195118 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ของโจทก์ถึงขนาดเป็นการลวงสาธารณชน โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าว หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 3 และ 7 รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในสินค้าจำพวก 42 ทั้งจำพวกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2520 คืออักษรโรมันกับอักษรภาษาไทยคำว่า COOK กับก๊วกโจทก์ได้ผลิตสินค้าน้ำมันพืชที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจำหน่ายและโฆษณาสินค้านั้นจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายของ

สาธารณชน ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ยื่นขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2532 ในสินค้าจำพวก 42 ทั้งจำพวกก็เป็นอักษรโรมัน และอักษรภาษาไทย เช่นเดียวกันคือ คำว่า COOK MATE กับ กู้คเมท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยผลิตน้ำมันพืชออกจำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างเป็นเครื่องหมายประเภทคำ มีอักษรโรมันคำว่า COOK ซ้ำกันและเขียนด้วยตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเดียวกัน แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะเขียนด้วยอักษรภาษาไทยว่า กู้ค ส่วนของจำเลยเขียนว่า กู้ค แต่การออกเสียงในภาษาไทยทั้งสองคำก็ไม่ต่างกันเครื่องหมายการค้าทั้งสองคำจึงมีสาระสำคัญอยู่ที่การอ่านออกเสียงหรือสำเนียงเรียกขานคำว่า COOK เป็นหลัก เพราะเรียกขานและจดจำได้ง่าย

เนื่องจากจำเลยใช้คำว่า COOK ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำแรกในเครื่องหมายการค้าของจำเลยการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนที่พบเห็นสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยสับสนหรือหลงผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์ได้เพราะสินค้าของโจทก์และจำเลยเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน

เครื่องหมายการค้าคำว่า COOK MATE และ กู้คเมทของจำเลยจึงเหมือนและคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า COOK และ กู้ค ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 16 แล้ว นายทะเบียนจึงไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 195118 ของจำเลยได้ เมื่อ COOK เป็นผู้ผลิตสินค้าน้ำมันที่ใช้

เครื่องหมายการค้าคำว่า COOK และ กู้ค ออกจำหน่ายและโฆษณาสินค้านั้นจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสาธารณชนมาก่อนจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยถึง 12 ปีเศษ ย่อมมีเหตุผลให้เชื่อว่าจำเลยได้เห็นสินค้าและ

เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวแล้ว การที่จำเลยนำคำว่า COOK ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วของโจทก์มาใช้เป็นส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนเหมือนและคล้ายกับ

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังได้วินิจฉัยแล้วโดยประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้า
นั้นกับสินค้าจำพวกเดียวกันกับของโจทก์ซึ่งรวมถึงสินค้าน้ำมันพืชที่โจทก์ผลิตออก
จำหน่ายแล้วด้วย จึงเป็นการกระทำโดยมีเจตนาแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียง
เกียรติคุณและความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันเป็นการกระทำ
โดยไม่สุจริตอย่างไรก็ดี จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า COOK
MATE และ กุ๊กเมท ดังนี้ กรณีจึงไม่จำเป็นต้องพิพากษาให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียน
ดังกล่าวต่อไป โจทก์ขอที่จะขอให้ห้ามจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องกับ
กับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์และเครื่องหมายการค้าว่า COOK
MATE และ กุ๊กเมท ซึ่งเหมือนและคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์
ต่อไปเท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ห้ามจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวกับชื่อกับ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์และเครื่องหมายการค้าว่า COOK MATE
และ กุ๊กเมท อีกต่อไปคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมาน เวทวินิจฉัย-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ